

1525017-95.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... criminalmente responsabilizado pelo tráfico de entorpecentes.

Relata a inicial que segundo apurado, em local conhecido ponto de tráfico de drogas, próximo à EMEF Jardim Da Conquista, policiais militares no patrulhamento avistaram o denunciado em atitude suspeita, decidindo pela abordagem. Ao notar a aproximação dos milicianos, o denunciado tentou, sem sucesso, se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1525017-95.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525017-95.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2304256/2019 - 46º D.P. PERUS, 8065348 - 46º D.P. PERUS, 4582/19/346 - 46º D.P.

PERUS, 2304256 - 46º D.P. PERUS, 4582/19/346 - 46º D.P. PERUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia (fls. 01/04), no dia 17 de outubro de 2019, por volta das 11h30, na Rua Recanto dos Humildes, nº 22, bairro Perus, nesta capital de São Paulo, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 210 (duzentos e dez) invólucros de cocaína e 60 (sessenta) papérolas de maconha, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, nas imediações de estabelecimentos de ensino, além de R\$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais) em dinheiro, provenientes do

comércio ilícito de entorpecentes.

Consta também da denúncia que no dia 17 de outubro de 2019, por volta das 11h30, na Rua Recanto Dos Humildes, nº 22, Perus, nesta capital, o denunciado RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS atribuiu-se falsa identidade para não ser criminalmente responsabilizado pelo tráfico de entorpecentes.

Relata a inicial que segundo apurado, em local conhecido ponto de tráfico de drogas, próximo à EMEF Jardim Da Conquista, policiais militares no patrulhamento avistaram o denunciado em atitude suspeita, decidindo pela abordagem. Ao notar a aproximação dos milicianos, o denunciado tentou, sem sucesso, se evadir.

Narra a exordial que em revista, os policiais localizaram no interior da sacola que o indigitado trazia consigo, 210 (duzentos e dez) invólucros de cocaína e 60 (sessenta) papérolas de maconha, além de R\$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais) em dinheiro.

Segundo a acusação, indagado, o denunciado confessou a traficância e afirmou chamar-se Giovanni Pereira Barbosa. Contudo, na Distrital, ao verificar que seria realizada a coleta de impressão digital, o denunciado disse que na verdade se chamava RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS (fl. 09), identidade confirmada na legitimação. Em audiência de custódia presidida aos 18 de outubro de 2019, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 35/38).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 04 de dezembro de 2019 e, nesta mesma oportunidade, a prisão preventiva outrora decretada em desfavor do acusado foi revogada (fls. 61/63).

O acusado foi citado pessoalmente (fl. 75).

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fls. 82/83).

Aos 12 de maio de 2020, o recebimento da denúncia oferecida foi ratificado (fl. 86).

Foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 18 de abril de 2022 (fl. 88).

O acusado foi intimado pessoalmente para comparecer à audiência supra designada (fl. 112).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais militares, tendo sido decretada a revelia do réu.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, pois o réu é primário, menor de 21 anos de idade, não ostenta antecedentes criminais e as demais circunstâncias judiciais lhe são amplamente favoráveis; b) o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, uma vez que não há qualquer indício a evidenciar que o réu tinha ciência de que estava nas imediações de um estabelecimento de ensino. Logo, ausente o elemento subjetivo imprescindível à caracterização da referida majorante. Ademais, sequer há comprovação de que a prática do tráfico seria voltada para o público presente naqueles estabelecimentos; c) a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, diante da primariedade do réu e da ausência de comprovação de que se dedique ao tráfico ou de que faça parte de organizações criminosas para o mesmo fim, estando presentes, portanto, todos os requisitos legais; d) a outorga de regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante da culpabilidade em tese atenuada do acusado e considerando que a mera gravidade em abstrato do delito não implica, necessariamente, em tratamento penal mais rigoroso, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores; e) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal colhe foros de procedência.

A conduta imputada ao réu subsume-se ao tipo incriminador do artigo 33 c.c. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor. Houve realmente a prática de crime de tráfico de entorpecentes, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/06), Boletim de Ocorrência (fls. 11/13), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 14/15), Laudo de Constatação (fls. 23/25), Localização da abordagem policial (fl. 26), Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 46/48), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Com efeito, o Laudo de Exame Químico-Toxicológico nº 406.756/2019 (fls. 46/48) apresentou resultado positivo para as substâncias cocaína (Item 1) e tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha (Item 2).

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Foi ouvida em juízo a testemunha Rodrigo Aparecido Serafim, policial militar, que narrou, em síntese, que estavam em patrulhamento pelo local e adentraram a rua, são vielas, entraram na viela principal onde ficam traficando. Pararam um pouco antes. O policial Halley fez a abordagem ao indivíduo que estava com uma sacola em mãos. O indivíduo estava próximo a uma escola e salvo engano o indivíduo forneceu nome diverso e depois foi constatado que ele estava mentindo sobre o nome. Tem escola próxima ao local. Salvo engano a droga era cocaína e maconha e uma quantia em dinheiro. No momento da abordagem o indivíduo estava sozinho. Sempre tem muita gente na rua, muita criança. Salvo engano o local é próximo da EMEI Recanto dos Humildes. Do local da abordagem basta subir alguns degraus para estar de frente para a escola. Passam crianças e adolescentes no local com frequência.

Ouvida também em juízo, a testemunha Halley Bergh da Costa Albuquerque, policial militar, que narrou, em suma, que estavam em patrulhamento nas proximidades da escola Jardim da Conquista e avistaram o indivíduo com uma sacola na mão. Ele viu a viatura e tentou se evadir a pé. Foi feito breve acompanhamento e feita a abordagem. Na sacola tinha certa quantidade de entorpecente, cocaína e maconha e R\$ 148,00. A sacola estava na mão do indivíduo. A rua é conhecida como ponto de tráfico muito forte e ele confessou que estava cometendo o delito de tráfico. Entre a escola e a rua Nandiras tem uma viela. Essa avenida é muito movimentada e a escola, por mais que as vezes não seja horário de aula, tem muita criança e adolescente.

Diante de todos os elementos de prova colhidos aos autos, a condenação do réu pelo cometimento do crime de tráfico é medida que se impõe.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares foram coesos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, testemunhas compromissadas como as demais, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais quanto à apreensão dos entorpecentes, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

A finalidade de narcotraficância foi perfeitamente evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela natureza das drogas apreendidas (cocaína e maconha); b) pela considerável quantidade de drogas (336,2g de massa líquida no total), incompatível com a condição de mero usuário; c) pela forma de acondicionamento das drogas

apreendidas (em invólucros); d) pela apreensão de R\$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais) em espécie; e) pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu trazia consigo as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como a autoria. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006.

A Lei dispõe no citado dispositivo que:

"As penas previstas nos artigos 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;" (grifos nossos)

A razão da majorante se deve ao fato de que é mais fácil a disseminação do tráfico em local com maior número de pessoas. Guilherme de Souza Nucci, em *Leis Penais e Processuais Penais Comentadas*, Editora Revista dos Tribunais, comentando este dispositivo, ensina que: "Quanto maior for a aglomeração de pessoas, mais fácil, ágil e disseminado torna-se a mercancia da droga, razão pela qual se justifica a causa de aumento de pena".

No presente feito, a prova colhida nos autos fornece elementos a demonstrar que se tratava de local muito movimentado, bem próximo a uma escola, com muito fluxo de criança e adolescente. Assim, a majorante restou demonstrada.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase verifico que o réu é primário e não ostenta antecedente que possa ser considerado desabonador para elevar a pena base, conforme se infere da folha de antecedentes as fls. 106/108 e certidão as fls. 104/105. Dessa forma, fixo a pena base no mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem apreciadas.

Em terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III da Lei nº 11.343/06, em razão de a infração ter sido cometida nas imediações de estabelecimento de ensino, conforme fundamentação, aumento a pena de um sexto, perfazendo um total de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa. Em terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo 33 da Lei 11.343/06. No caso em tela, o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais desabonadores, bem como nada indica que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, de modo que estão inteiramente presentes as circunstâncias previstas no parágrafo 4º do citado artigo 33 da lei que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, autorizam a redução de metade da pena fixada, culminando com a pena de 2 anos e 11 meses de reclusão e ao pagamento de 291 dias-multa. Registre-se que, diante da quantidade de entorpecente apreendido, inviável maior redução da pena. (Nesse sentido - TJSP. Apelação Crim. 993.08.027053-8. 12ª C. Direito Criminal. Relator Paulo Antonio Rossi. 06/08/2008).

Do regime inicial de cumprimento da pena

Tendo em vista a primariedade e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para início de cumprimento da pena. Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal afastou a hediondez do tráfico privilegiado (STF, HC nº 118.533). No caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime mais brando. Isso porque o réu é primário, sem antecedentes desabonadores e sem ligação comprovada com organização criminosa.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 155.391 - ES (2009/0234881-9). Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data do Julgamento 02 de setembro de 2010. Ementa:

"(...) A Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado ao delito cometido sob a égide da Lei n.º 11.343/06, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com o previsto no art. 33 do Código Penal, bem como da substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos, em face do artigo 44 do Código Penal. (...)". (grifos nossos)

E, conforme já decidiu o Excelso Pretório:

"Ementa. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dezesseis gramas de cocaína e trinta e nove gramas de maconha. Crime praticado na vigência das Leis nºs 11.343/06 e 11.464/07. Aplicação da causa de diminuição em grau máximo. Possibilidade. Estabelecimento de regime prisional diverso do fechado. Possibilidade. Reprimenda inferior a quatro anos, reconhecimento da primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Comando legal que deve ser compatibilizado com os princípios da individualização da pena e proporcionalidade. Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Viabilidade. Precedentes do STJ e STF." (HC 168679/SP (2010/0064405-4). Relator Ministro OG FERNANDES. Órgão Julgador - SEXTA TURMA. Data do Julgamento 05/08/2010. Data da Publicação/Fonte DJE 23/08/2010). (grifos nossos) .

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o acusado RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 33 c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além da multa originária no valor de 291 dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo solto, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Com fulcro no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 63, §1º da Lei Federal nº 11.343/2006, decreto o perdimento do valor apreendido (R\$ 148,00), em prol do Fundo Nacional Antidrogas - Funad, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas. Oficie-se para encaminhamento do valor após o trânsito em julgado.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Ocorrido o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes

das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA